

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2992/2537

นาย จวน เต่า โค ก สูง
นางสาว ผ่องศรี เอกวิทย์โยภาส

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยให้การเพียงว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความที่จะฟ้องร้องเพื่อขอเพิกถอน
นิติกรรม จำเลยไม่ได้ให้การอ้างเหตุว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามบทกฎหมายใด
ในเรื่องใด เหตุใดฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความรวมทั้งเริ่มนับอายุความตั้งแต่เมื่อใด
เป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
177 วรรคสองจึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 4885 เมื่อ
ปลายปี 2520 โจทก์ได้กู้ยืมเงินนายสุวิซ และมอบให้นายสุวิซยึดถือ น.ส.3 ก. เลขที่
4885 ไว้เป็นประกัน โดยนายสุวิซให้โจทก์ลงชื่อไว้ในแบบพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน แบบ
พิมพ์หนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ และให้ภริยาโจทก์กับโจทก์ลงชื่อไว้ใน
แบบพิมพ์หนังสือยินยอมที่ยังไม่ได้กรอกข้อความด้วยเมื่อถึงกำหนดชำระเงินคืน
โจทก์ไปหานายสุวิซแต่ไม่พบ และต่อมาทราบว่านายสุวิซถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อวันที่
9 มกราคม 2532 จำเลยเสนอขายที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 4885 โดยอ้างว่าได้
ซื้อจากโจทก์แล้ว โจทก์ไปตรวจดูหลักฐานที่สำนักงานที่ดินอำเภอขามสะแกแสงจึง

ทราบว่านายสุวิทย์ได้นำหนังสือมอบอำนาจไปกรอกข้อความว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายสุวิทย์ทำนิติกรรมขายที่ดินดังกล่าวให้จำเลยซึ่งเป็นบุตรของนายสุวิทย์โดยได้จดทะเบียนโอนเป็นชื่อของจำเลยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2524 โจทก์ไม่เคยตกลงขายที่ดินให้จำเลยและไม่เคยได้รับเงินค่าขายที่ดิน จำเลยไม่เคยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว โจทก์เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา ขอให้พิพากษาว่าการจดทะเบียน น.ส.3 ก. เลขที่ 4885ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2524 เป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตาม น.ส.3 ก. ดังกล่าวคืนให้โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยซื้อมาจากโจทก์ซึ่งมอบอำนาจให้นายสุวิทย์ไปดำเนินการโอนสิทธิครอบครองให้จำเลย จำเลยรับโอนโดยสุจริต ฟ้องโจทก์ขาดอายุความที่จะฟ้องร้องเพื่อขอเพิกถอนนิติกรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า การจดทะเบียนใน น.ส.3 ก.เลขที่ 4885 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2524 ไม่มีผลตามกฎหมายให้จำเลยจดทะเบียนโอนชื่อใน น.ส.3 ก. ดังกล่าวให้เป็นชื่อของโจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายสุวิทย์โอนขายที่ดินพิพาทให้จำเลย ดังนั้น นายสุวิทย์ไม่มีอำนาจยื่นคำขอจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้จำเลย

การกระทำของนายสุวิชัยย่อมไม่มีผลผูกพันโจทก์ เช่นนี้การจดทะเบียนโอนที่ดิน
พิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์
ขาดอายุความฟ้องร้องเพื่อเพิกถอนนิติกรรมนั้น เห็นว่าจำเลยให้การเพียงว่าฟ้อง
โจทก์ขาดอายุความที่จะฟ้องร้องเพื่อขอเพิกถอนนิติกรรมจำเลยไม่ได้ให้การอ้างเหตุ
ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามบทกฎหมายใดในเรื่องใด เหตุใดฟ้องโจทก์จึงขาด
อายุความ รวมทั้งเริ่มนับอายุความตั้งแต่เมื่อใด จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชัดเจน ไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จึงไม่เป็น
ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(มงคล สระฐาน-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ